Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

Laurea Magistrale in
Economia e Finanza

Appunti di Legislazione Bancaria 2

Trascrizione fedele delle lezioni, in ordine cronologico

Appunti di:
Silvio Angelo Baratto Roldan

Contenuto:
2 lezioni

Anno Accademico:
2026/2027

Trascrizione delle lezioni ripulita da intercalari, false partenze e ripetizioni, con le parole del docente. Le parti evidenziate sono ciò che il docente sottolinea o che il testo mostra ripetuto. Le figure indicate come ricostruite dall'audio non sono le slide. I passaggi che il riconoscimento vocale non permette di stabilire sono segnalati come «Da verificare». Documento a uso personale di studio.

Indice

1 Lezione del 10 novembre 2026: Vigilanza sulle banche, Basilea e matrice dei conti **1**

2 Lezione del 12 novembre 2026: Vigilanza informativa, SREP e articolo 52 TUB **17**

1 | Lezione del 10 novembre 2026: Vigilanza sulle banche, Basilea e matrice dei conti

1.1. Dalla specializzazione residua al titolo terzo sulla vigilanza

Gli articoli che abbiamo commentato alla fine, popolari e BCC, erano gli articoli di residua specializzazione istituzionale: sono i due residui di specialità che il testo unico ha conservato dal punto di vista istituzionale. Gli articoli che seguono immediatamente contengono la disciplina dei cosiddetti crediti speciali, in particolare operazioni di credito che si studiano a diritto bancario, quindi noi saltiamo. Salta anche, importantissimo e molto diffuso come contratto, il credito fondiario. Chiusa quella parte, quindi specializzazione residua dal punto di vista istituzionale, specializzazione residua dal punto di vista operativo, il testo unico riprende con le norme che riguardano la vigilanza sulle banche.

Siamo al titolo terzo. Abbiamo detto che il TUB segue la banca nel suo ciclo vitale: la nostra banca ormai è nata, si è affermata, è cresciuta, svolge un'attività di impresa, viene sottoposta a forme di supervisione, di controlli pubblici da parte delle autorità di settore. Il titolo terzo affronta questo tema, che vi anticipo porterà via una parte significativa del nostro corso 2, perché se in generale c'è la cifra della despecializzazione che caratterizza il testo unico, qui questa cifra è particolarmente accentuata. Ci sono due parole, in tema di vigilanza, che aprono mondi interi. Non ci sarà il tempo di entrare nel dettaglio di tutti i parametri di vigilanza. Negli ultimi anni ho cercato di concentrare il più possibile e cercherò di concentrare ancora di più, ma le pennellate almeno generali per farsi un'idea di cosa vuol dire vigilanza sulle banche spero di riuscire a trasmettervele.

Se parliamo di vigilanza siamo a un tassello fondamentale della riforma portata trent'anni fa dal Testo Unico Bancario, e lo siamo da diversi punti di vista. Per alcuni minuti ripassiamo cose che avete studiato fino all'altro giorno. Se diciamo che c'è la vigilanza affidata all'autorità del paese d'origine, vigilanza c'è già nella parola stessa, home country control, siamo nel pieno della nostra materia.

Da verificare. La trascrizione riporta "longa manus control"; la pagina 50 degli appunti LEGB2 riporta "home country" e si adotta la forma "home country control".

Ancora: come concepire e attuare la vigilanza sulle banche in un contesto diventato concorrenziale, con la banca come impresa. Sono le scelte fondamentali che ha dovuto compiere il

legislatore del Testo Unico nel '93 e con le quali facciamo ancora oggi i conti.

1.2. Vigilanza e controllo

Nelle poche cose che vi ho detto ho usato come sinonimi la parola vigilanza e la parola controllo. Se volete un sinonimo più colto si può dire supervisione, c'è la supervision, ma non è un'espressione che si usa così di frequente. Che differenza c'è tra vigilanza e controllo? Sono davvero sinonimi? Se ci pensiamo bene no, perché il controllo è una componente, una parte dell'attività di vigilanza. Si controlla qualcosa che è già accaduto, che è già svolto: il controllo indica un'attività necessariamente ex post. C'è un fatto, un comportamento: la banca si è comportata o no secondo i canoni della sana e prudente gestione, e si va a vedere a posteriori se le norme sono state rispettate. Il primo esempio che viene in mente: ha rispettato la banca i criteri, i cosiddetti fit and proper, nella scelta degli esponenti aziendali che abbiamo studiato? Sono verifiche che si fanno necessariamente a posteriori.

In realtà la vigilanza ha una portata molto più ampia. Un vecchio slogan pubblicitario diceva che prevenire è meglio che curare, e questo vale anche in materia bancaria. Adesso scorreremo anche soltanto i primi articoli, ma ve l'avevo già anticipato: c'è la vigilanza informativa, la raccolta delle informazioni per le verifiche a posteriori, quindi la parte più di controllo. Ma rientra nella vigilanza anche l'attività regolamentare e, in uno Stato di diritto, le regole si scrivono prima di chiedere ai destinatari di rispettarle: quindi c'è una componente preventiva. Poi c'è il terzo tassello, necessariamente a posteriori come l'informativa, la vigilanza ispettiva. Non è la stessa cosa parlare di vigilanza o parlare di controlli: la vigilanza ha una portata più ampia, in una prospettiva di sana e prudente gestione cerca anche di prevenire le situazioni di difficoltà. Poi, siccome certezze non ci sono, se le difficoltà emergessero si tratta di stabilire come affrontarle e come risolvere i problemi.

1.3. Dalla vigilanza strutturale alla vigilanza prudenziale

Vi ho già detto che il Testo Unico Bancario ha segnato un cambio epocale rispetto alla vecchia legge bancaria, passando da un modello di vigilanza strutturale a un modello di vigilanza prudenziale. Dobbiamo partire da questo dato di fatto: l'assetto attuale della vigilanza è di carattere prudenziale. Cosa significhi strutturale e cosa significhi prudenziale lo abbiamo già visto.

La vecchia legge bancaria consentiva alle autorità di settore, soprattutto la Banca d'Italia, di incidere sulla struttura stessa dell'ordinamento bancario, del mercato del credito, a partire dalla fase genetica, l'autorizzazione all'attività bancaria, che non era ancora parametri oggettivi, sino all'estremo opposto, la gestione delle crisi. Una banca in difficoltà, per ragioni di interesse generale, poteva essere tranquillamente salvata, con tutta una serie di elementi intermedi. Alcuni li abbiamo visti, come l'articolazione territoriale delle banche e le autorizzazioni per l'apertura di sportelli. Altri non li abbiamo presi in considerazione. Le norme di vigilanza erano puntuali e incidevano proprio sulle scelte strategiche, ma anche abbastanza minute, dei singoli intermediari.

Da verificare. La trascrizione riporta "che non era ancora parametri oggettivi"; probabilmente

"ancorata a parametri oggettivi".

L'attuale assetto ha un approccio completamente diverso: partendo dall'idea della banca come impresa che si muove in un contesto concorrenziale, si fissano preventivamente i criteri di vigilanza, come abbiamo visto per i requisiti di esperienza, onorabilità, idoneità. Si fissano anche parametri tecnici, che vengono chiamati prudenziali e sono quasi tutti precious patrimoniali, cioè varie voci contabili della banca rapportate ai fondi propri, o meglio al patrimonio della banca, che è un patrimonio particolare.

Da verificare. La trascrizione riporta "precious patrimoniali"; forse "presidi" o "ratios patrimoniali", i materiali non lo decidono.

Fino a qualche anno fa la normativa secondaria parlava di patrimonio di vigilanza, oggi ci siamo allineati al linguaggio europeo e si preferisce parlare di fondi propri, ma la sostanza non cambia. In buona sostanza si dice: se rispetti questi parametri che consideriamo propri del bravo banchiere, per il resto puoi tendenzialmente esplicare tutta la tua libertà d'impresa.

1.4. Il coefficiente di solvibilità

Non mi ricordo se vi ho già fatto l'esempio del coefficiente di solvibilità durante il primo corso. Un coefficiente di solvibilità, chiamato così, non esiste più, perché è dentro i requisiti patrimoniali, una delle voci. Però lo cito perché è emblematico, per farvi capire come ragiona la vigilanza prudenziale. Il coefficiente di solvibilità misura il rapporto che una banca deve avere tra i suoi impieghi, cioè il prestito che ha erogato, e la sua dotazione patrimoniale. Ma c'è un di più: il credito viene ponderato in ragione di una serie di fattori. Tanto più quel credito è rischioso, tanto più l'indice di ponderazione sarà elevato, il che significa che la banca idealmente deve accantonare una maggiore porzione di patrimonio. Il ragionamento mi sembra chiaro: banca, fai tu quello che credi, ma dare credito è rischioso. Delle due l'una: o rischi di più, che può anche voler dire una maggiore redditività, perché il rischio più elevato viene anche remunerato di più.

Oppure rischi di più, ma allora devi avere le spalle più larghe: ti chiedo una dotazione patrimoniale più solida. Oppure, schematizzando, posso accontentarmi, come autorità di vigilanza, di una tua dotazione patrimoniale più contenuta, ma tu mi dai credito con maggiore accortezza, con maggiore prudenza. Se dai credito a un soggetto che è in forte difficoltà finanziaria, non dovrai accantonare con ponderazione uno, ma due. Se dai credito a un soggetto che opera in un paese ad alto rischio, la ponderazione aumenta. Mentre se presti denaro a una pubblica amministrazione, presumendo che gestisca le sue risorse con maggiore oculatezza, la ponderazione sarà più bassa o addirittura sarà ponderazione zero.

Si arriva ad alcuni paradossi oggi superati. Una crisi che ha preoccupato molto l'Europa negli ultimi anni è stata la crisi del debito sovrano della Grecia. Non c'era solo il tema "se salta la Grecia, che è un paese dell'area euro, andiamo incontro a tanti problemi". C'erano anche questioni che non sono state sbandierate più di tanto, e una era che le banche europee avevano investito molto in titoli di Stato greci, perché sulla base di quelle norme sui requisiti

la ponderazione era zero. Per di più la Grecia era un paese a rischio più elevato e quindi con tassi più elevati, e le banche si sono tuffate a comprare titoli del debito sovrano greco. Le più toste erano, a caso, le banche tedesche. E qui poi la terna che salvò la Grecia, con la specie di … finanziario, cose che forse ricorderete, forse avete letto. Siamo una decina di anni fa, quindi probabilmente non ricorderete, ma le avrete sentite raccontare.

Da verificare. La trascrizione riporta "la terna che salvò la Grecia, con la specie di … finanziario"; forse "la troika", e la parola dopo "specie di" manca.

A me interessa, al di là di questi coefficienti che cambiano nel corso del tempo e cambiano non solo nome, l'idea di fondo. Il coefficiente di solvibilità è emblematico perché dice: io ritengo, come autorità di vigilanza, che tu banca sia sana e prudente quando mantieni un certo equilibrio tra quanto rischi dando credito e la tua dotazione patrimoniale. Ti fisso una percentuale. Questo rapporto non potrà mai essere, salvo eccezioni, se sei in un gruppo bancario, stiamo semplificando molto, ti fisso questa percentuale all'8%, perché la considero il minimo sindacale per una banca sana e prudente. Ma notate che la vigilanza non dice alla banca come deve raggiungere quella percentuale. La banca può ridurre il rischio oppure aumentare la dotazione patrimoniale, e si può presumere che troverà un suo punto di equilibrio ottimale tra queste due istanze. Alla vigilanza non interessa come si ottiene il risultato, e non interessa neanche, tutto sommato, che cosa fai una volta raggiunto quell'8%. Sei sano e prudente, quindi piena autonomia imprenditoriale. Sto semplificando molto, perché vi ho citato un coefficiente prudenziale e non saprei neanche dirvi quanti sono: sono decine, centinaia. Ma è l'idea di fondo che mi interessa trasmettere: la vigilanza prudenziale è sostanzialmente questo.

1.5. Perché il testo unico non dice "vigilanza prudenziale"

Il termine vigilanza prudenziale ci viene dalla normativa sovranazionale, ma il testo unico non lo riprende. Titolo terzo: vigilanza, non vigilanza prudenziale. Qui mi pare di avervi detto, ecco qui lo zampino che ho riferito di ormai tantissimi anni fa: inizialmente nella bozza di testo unico c'era scritto prudenziale, ma è stato fatto notare che una vigilanza non prudenziale, che chiude la porta della stalla quando i buoi sono ormai scappati, sarebbe disciplina delle crisi, un ambito diverso. Quindi si ritenne che l'aggettivo prudenziale fosse ridondante e non lo troviamo più.

1.6. Dalla vigilanza prudenziale a quella post-prudenziale

Negli anni '90 ci siamo un po' tutti cullati sugli allori della convinzione che il sistema fosse ormai evoluto, maturo, che l'informatica e la digitalizzazione aiutassero molto anche le autorità di settore, quindi non ci fosse molto da preoccuparsi, e abbiamo anche cancellato un po' di parametri. Si faceva affidamento sulla trasparenza degli enti bancari, molti dei quali sono collocati sui mercati: ci penseranno anche i mercati, saranno i primi alleati delle autorità di settore. La crisi che inizia nel 2008 ci dimostrò drammaticamente che ci eravamo illusi. I dati su Lehman Brothers apparivano meravigliosi fino a poche settimane prima di quello che poi accadde. La

fiducia nelle capacità taumaturgiche del mercato crollò miseramente e si cominciò a dire che forse era il caso di cambiare.

La vigilanza prudenziale dice sostanzialmente: io autorità ti fisso questi parametri, tu li rispetti e per il resto fate quello che volete. Prima di Lehman Brothers l'ambiente era un po' cambiato e si era detto: in fondo chi meglio delle banche conosce la propria clientela? Chi meglio di una banca sa valutare se stessa? Entro certi limiti, a determinate condizioni, possiamo immaginare modelli di analisi che responsabilizzino il ceto bancario. Una banca si costruisce da sé il proprio modello valutativo e lo sottopone preventivamente al vaglio dell'autorità di settore. Se l'autorità risponde che il modello le va bene, che le pare conforme alla sana e prudente gestione, quella banca dovrà rispettare le norme che lei stessa si è data. Questo è stato portato all'ennesima potenza, a livelli parossistici, soprattutto per la qualità del credito: è il tema del rating, che siano le banche a costruirsi i modelli di rating della propria clientela, accompagnate dalla capacità del mercato di cogliere tempestivamente eventuali fattori di crisi. Questa forma di vigilanza qualcuno l'ha chiamata post-prudenziale: ci allontaniamo progressivamente dal modello prudenziale verso un modello in cui le norme sono scritte insieme tra regolatori e regolati.

La crisi del 2008 ci ha dimostrato che siamo stati degli ingenui, per tante ragioni, sicuramente perché ci furono situazioni eccezionali che quei modelli non avevano preso in considerazione, ma anche perché è facile intuire che quando lasciamo al soggetto regolato la facoltà di scriversi le regole, lo spirito sarà forte, come dice il Vangelo, ma la carne è debole: le regole te le puoi costruire a tua misura per sembrare migliore di quello che sei, il window dressing. Se io dicessi a voi studenti: sceglietevi voi il parametro in base al quale si prende 18 o 30 e lode, salvo un po' di pudore, mi verrebbe da pensare che la sticella si sposta un po' di più verso la seconda metà dei voti rispetto alla prima.

Da verificare. La trascrizione riporta "la sticella"; probabilmente "l'asticella", nessuna fonte lo decide.

Il controllato cerca di apparire meglio di quello che è, è inevitabile, appartiene alla natura umana. Ci si è resi conto che bisognava cambiare, fare un po' marcia indietro o quantomeno rivedere alcune scelte compiute in maniera troppo ottimistica.

Il modello attuale qualcuno l'ha chiamato post-post prudenziale, anche qui per un difetto di originalità, ma vuol dire sostanzialmente che stiamo tornando un po' indietro, cogliendo anche fattori di crisi che fino ad alcuni anni fa non venivano minimamente censiti. C'era EBA che l'ultima direttiva dello scorso anno tiene conto, per esempio, dei rischi di una banca pronta di fronte a un mondo finanziario sempre più digitalizzato: come ci comportiamo, come gestiamo quel rischio.

Da verificare. La trascrizione riporta "C'era EBA che l'ultima direttiva dello scorso anno tiene conto" e "una banca pronta"; il soggetto della frase e "pronta" non si possono stabilire.

Vi ho già anticipato il tema dei rischi di legalità, che non venivano minimamente presi in considerazione prima, e ci torneremo. Le crisi bancarie sono state generate quasi sempre in-

nanzitutto da problemi di rispetto delle regole o di inadeguatezza della governance. Bisogna intervenire lì, in fondo quel tema fit and proper impinge, alle sue radici, anche questa esigenza di una maggiore attenzione al rispetto delle regole.

Da verificare. La trascrizione riporta "Impinge, alle sue radici"; forse "attinge alle sue radici", non si può stabilire.

Questa è la frontiera della vigilanza, che sta cambiando pelle anche con l'ausilio dell'intelligenza artificiale, una cosa impensabile fino ad alcuni anni fa.

Bisogna stare molto attenti, perché l'intelligenza artificiale non è così intelligente e rischia di accentuare la prociclicità anche nella valutazione del rischio di una banca, in positivo o in negativo. Però certamente può essere un alleato. Quello che volevo segnalarvi è che si sta tornando all'idea che ognuno faccia il suo mestiere, e quindi siano le autorità di vigilanza a scrivere le regole. Pur sempre regole prudenziali, e non ritorni, rigurgiti organizzativi strutturali. Queste sono le scelte che sono state fatte e che sono all'ordine del giorno in questi ultimi mesi o anni al massimo.

1.7. Gli accordi di Basilea

Finora abbiamo parlato di Italia e di Europa, cioè delle direttive. Se parliamo di vigilanza c'è un altro soggetto che dobbiamo prendere in considerazione e che forse avrete studiato già in altri corsi, però me lo dite voi, perché qui dipende dai contenuti che i colleghi danno di anno in anno: i vari accordi di Basilea. Niente ancora? No. Allora i colleghi entreranno poi nel merito di Basilea. Ma avrete sentito parlare, ne parlano spesso anche i mezzi di comunicazione: Basilea 1, 2, 3, ora siamo anche a Basilea 4, aspetti positivi, aspetti negativi. Che cos'è questo Basilea di cui si parla ogni tanto?

Da verificare. La trascrizione riporta "Bene, siete occupati o niente ancora? No. Allora, i colleghi entreranno… Poi nel merito di Basilea"; non è certo che sia una sola frase.

Tutto parte da una cinquantina d'anni fa, nel 1974. I governatori di alcuni tra i paesi più industrializzati, erano dieci all'epoca, l'equivalente del G8 oggi esteso alla Svizzera e al Lussemburgo, per intuibili ragioni, piazze finanziarie molto importanti, iniziarono a trovarsi per scambiarsi informazioni sulle prassi di vigilanza e stipularono quello che venne chiamato il primo concordato di Basilea. Oggi ci farebbe sorridere anche perché, come abbiamo visto nella prima lezione, nel 1974 l'attività internazionale delle banche non era così sviluppata. In quel primo concordato i governatori cominciarono a chiedersi: possiamo darci una mano l'un l'altro? Possiamo scambiarci informazioni quando vigiliamo su gruppi finanziari multinazionali che operano in più paesi? Come potremmo uniformare almeno alcune delle nostre prassi di vigilanza?

Da verificare. Il docente dice 1974; gli appunti LEGB2, pagina 3 circa (riga 59 del testo), riportano 1975 per il primo concordato. Si riporta la data detta dal docente.

Notate il termine che venne scelto: concordato. Basilea non è frutto di un trattato internazionale, non è un trattato dell'ONU che i singoli Stati sono stati chiamati ad attuare nei singoli ordinamenti nazionali. Dal punto di vista giuridico non è niente di più, niente di meno che un semplice accordo tra gentiluomini. Non vincola giuridicamente gli Stati, però nell'attività di vigilanza conta molto la credibilità delle autorità di settore. Se un governatore dicesse "mi impegno, rispetto queste regole, la prassi che porterò nella mia autorità sarà questa", e poi accade il contrario, ne andrebbe della credibilità di quell'autorità. Quindi di fatto il potere coercitivo, non dal punto di vista strettamente giuridico ma dal punto di vista fattuale, è stato significativo.

Si resero conto che questa era una buona strada. Alcuni anni dopo, siamo nel 1983, viene varato un secondo concordato. L'83 è una data significativa perché siamo quattro, cinque anni prima della seconda direttiva, che per certi versi è figlia di questo secondo accordo. Nell'accordo dell'83 si parla, per esempio, del riparto di home e host country control, che poi la seconda direttiva ha ripreso. Si inizia a ragionare sui coefficienti prudenziali: nascono i primi coefficienti, tra cui il famoso coefficiente di solvibilità, costruito attorno a un'idea che resta attuale. Abbiamo in banca una grande torta che è il patrimonio di vigilanza, la dotazione patrimoniale della banca. Idealmente quella torta viene scomposta in tante fette quante sono le tipologie di rischio che si vogliono prevenire. Devi mettere da parte, dalla tua dispensa, una fetta di una determinata dimensione per proteggerti dal rischio di credito, dal rischio di mercato, dal rischio operativo, dal rischio di cambio, dal rischio legale, dal rischio di reputazione, tutte le tipologie di rischio che volete. Una vigilanza che veniva chiamata all'epoca ad intersezione di insiemi: un patrimonio di vigilanza che serve a coprire tutte queste aree di rischio.

Vi ho detto che la seconda direttiva è figlia un po' di questi accordi. Nell'88 c'è un nuovo concordato, nell'88 siamo davvero vicini. Nell'88 nasce il primo vero accordo di Basilea. Basilea I è del 1988, anche se ha avuto una gestazione e un'attuazione molto lunghe. Qui è successa una cosa importante e nuova: alcune aree del mondo, per quanto ci riguarda l'Unione Europea, all'epoca ancora Comunità Europea, hanno deciso di fare proprie le indicazioni che venivano dal concordato di Basilea.

Dal punto di vista giuridico è un salto qualitativo significativo. I primi accordi non erano giuridicamente vincolanti, patto tra gentiluomini. Nel momento in cui la Comunità Europea dice che quelle regole prudenziali sui fondi propri di una banca le trasfonde in una direttiva, gli Stati membri sono tenuti a recepirla, e per le banche che appartengono agli Stati dell'allora ancora Commissione Europea quelle diventano norme vincolanti, vere e proprie norme.

Da verificare. La trascrizione riporta "l'allora ancora Commissione Europea"; il contesto fa pensare a Comunità Europea, ma nessun materiale lo decide.

Basilea di per sé non ha cambiato natura, è rimasto un accordo tra gentiluomini, ma almeno per quanto riguarda l'Unione Europea il filtro rappresentato dai provvedimenti comunitari, inizialmente solo direttive, ultimamente anche regolamenti, ha fatto sì che diventassero vere e proprie prescrizioni.

I passi successivi sono stati tanti e inutile passarli tutti in rassegna. Basilea 2 è stato particolarmente significativo, siamo già negli anni 2000, mi pare nel 2001, perché è grazie a Basilea 2 che sono stati inseriti quei criteri che prima ho chiamato di vigilanza post-prudenziale: fare affidamento sulle capacità di valutazione preventiva da parte del mercato, parametri oggettivi di carattere strettamente tecnico. La parte giuridica era molto trascurata in quel contesto. Vi segnalo un dettaglio, lo vedremo: c'è un insieme di norme sulla cosiddetta funzione di trasformazione delle scadenze, che vogliono risolvere quel problema di matching delle scadenze di una banca che vi ho segnalato nella prima parte del corso, il rischio per la banca che raccoglie a breve ed eroga a medio-lungo termine, o viceversa: rischio di liquidità. A un certo punto, con Basilea 2, si è detto: bastano un po' di parametri tecnici, per il resto la banca faccia quello che vuole. E sono stati eliminati molti vincoli. Prima le banche non potevano investire, per esempio, in determinate tipologie di titoli considerati più difficilmente liquidabili. No, togliamo tutto. A partire da Basilea 2, quindi dal 2001. È difficile dire una data precisa quando si parla di Basilea, perché ci vogliono anni per arrivare a un accordo e poi, per l'attuazione, si danno uno o due anni, con le proroghe per l'entrata in vigore. Negli anni 2000, dal 2001, erano queste le norme in vigore, e nel 2008 è successo il patatrac.

C'erano riverberi anche in ambiti a cui non penseremmo, per esempio quello universitario: i corsi di laurea vengono adattati anche in relazione a come cambia il mercato e gli scenari per i potenziali datori di lavoro. Quelli erano gli anni d'oro dei quantitativi, i ratios, i modelli di analisi, e i giuristi se ne stavano in un cantoncino, con un proverbio cinese che dice di sedersi sulla riva del fiume, che prima o poi il cadavere del tuo nemico ti passerà davanti.

Da verificare. La trascrizione riporta "i poveri turisti" e "si riti al volo dove il fiume"; probabilmente "giuristi" e un proverbio sul sedersi sulla riva del fiume, ma il passo non è certo.

Le cose sono cambiate perché ci si è resi conto delle crisi di legalità, e i successivi accordi di Basilea hanno cambiato notevolmente le cose. Poi, ricordiamoci, c'è l'unione bancaria con autorità macroprudenziali e microprudenziali, di cui parlava prima il professor Minto.

1.8. I pacchetti CRR e CRD

I tre pilastri. In fondo il primo pilastro, quello della vigilanza, il meccanismo unico di vigilanza, è figlio di questi accordi di Basilea, che nel frattempo sono cambiati, sono stati implementati e hanno trovato attuazione nell'ordinamento europeo attraverso dei pacchetti. Oggi si usa parlare di pacchetti perché è sempre un insieme di direttive e di regolamenti. Ve l'avevo già segnalato nella prima parte del corso: all'inizio, con la seconda direttiva, c'era il criterio dell'armonizzazione minima, quindi molta autonomia agli Stati membri nel recepire la direttiva. A forza di armonizzazioni progressive siamo arrivati a un'armonizzazione che in alcuni ambiti è piena. Allora non si usa più la direttiva, bensì il regolamento, che è immediatamente precettivo, non richiede nessuna attuazione, vale immediatamente in tutti gli Stati dell'Unione Europea. I pacchetti attuativi delle varie modifiche che il Comitato di Basilea continua a sfornare hanno ormai

sempre la coppia regolamento-direttiva, perché ci sono alcune materie che richiedono un'attuazione specifica guardando all'ordinamento nazionale. Pensiamo al diritto commerciale: i tipi di società esistono esattamente gli stessi, o modo di sempre, in tutti gli ordinamenti, per cui lì bisogna fidarsi dello strumento della direttiva per forza di cose.

Da verificare. La trascrizione riporta "i tipi di società elistono esattamente gli stessi, o modo di sempre"; il senso fa pensare a "non esistono", ma la negazione non è nel parlato.

Per farvela breve, degli acronimi con i quali dovete fare i conti, e in parte forse avete già cominciato: il regolamento sui requisiti di capitale, CRR, che ha avuto sviluppi successivi; siamo arrivati al CRR3, che è del 2024 ed è in fase di implementazione adesso. In parallelo le direttive CRD, Capital Requirements Directive, uno, due, tre e quattro, e siamo arrivati fino alla sesta, del 2024. Alcune hanno portato modifiche marginali, altre più significative. L'ultima, la sesta del 24, l'abbiamo già attuata come Italia, forse ve l'avevo già detto, con il decreto legislativo del 31 dicembre del 25, che ha meno di un anno e ha modificato il testo unico bancario. Incide su aspetti che non abbiamo ancora preso in considerazione: emergono nuove tipologie di rischio. Non si fa un gran parlare di ESG, tutto il mondo ESG è entrato nell'ordinamento bancario attraverso la CRD 6, oltre che attraverso il regolamento. Non abbiamo ancora dato attuazione al giro di vite che interesserà il tema del fit and proper, cioè dei requisiti degli esponenti e dei partecipanti al capitale. Ci sono modifiche in tema di operazioni straordinarie che vedono coinvolte banche, fusioni in modo particolare. C'è la nuova tipologia di rischio sulle criptoattività, che ve l'avevo anticipato prima.

1.9. Una correzione su quanto detto sull'articolazione territoriale

Una cosa che colpevolmente ho trascurato di segnalarvi, e mi è venuta in mente: ecco perché vi ho scorso così velocemente il testo unico, e quel giorno non mi trovavo, quando abbiamo parlato di articolazione territoriale delle banche. Vi ho detto, e fin qui ho detto una cosa giusta, che si poteva andare avanti a leggere in parallelo tra i vari commi: banche italiane, banche di paesi europei, banche di Stati terzi. A un certo punto, arrivando al 16, non mi sono più trovato: non c'era più la norma relativa alla libera prestazione dei servizi da parte di banche extracomunitarie. Ho pensato che forse era il testo vecchio, o che c'era un errore. Nessuno studente me l'ha segnalato. Quel comma è sparito in attuazione della CRD 6, perché si è ritenuto rischioso consentire a una banca di un paese extracomunitario di operare nell'Unione Europea in regime di libera prestazione di servizi senza neanche avere una succursale. Qui si è detto: qui non c'è un diritto, una libertà di stabilimento che riguarda i soggetti europei. Vuoi venire come banca di Stato di paese terzo? Lo puoi fare, ma almeno con una filiale. Quindi solo come libertà di insediamento, non come libera prestazione di servizi: se vuoi operare come banca extracomunitaria nel territorio europeo, devi venire con una filiale. Correggo il tiro su quello che avevo detto qualche settimana fa.

Correzione. Il docente corregge quanto detto qualche settimana fa sulla libera prestazione di servizi delle banche extracomunitarie.

Avete qualche domanda, qualche dubbio? Abbiamo fatto le tre.

1.10. Le tre vigilanze e l'articolo 51

Come si articola la vigilanza? Lo si vede in modo fotografico, per così dire icastico, scorrendo le rubriche degli articoli, anche se oggi le cose sono un po' cambiate. 51, vigilanza informativa. 53, vigilanza regolamentare. 54, vigilanza ispettiva. Sono le tre pietre miliari. Mi pare di avervi già segnalato le mie perplessità circa questo ordine. A mio avviso sarebbe stato più opportuno partire dalla vigilanza regolamentare: prima fissiamo le regole, poi la vigilanza informativa, chiediamo informazioni per accertarci che le banche le abbiano rispettate, e poi, terzo step, se vogliamo essere ancora più sicuri, andiamo a casa loro a vedere come si comportano, vigilanza ispettiva. Ma il legislatore italiano ha scelto un percorso diverso, partire dalla vigilanza informativa, articolo 51, con poi, come vedremo, una norma cerniera, il 52, che è al tempo stesso una norma di vigilanza regolamentare e una norma di vigilanza informativa. Non anticipiamo troppo le cose.

Per oggi partiamo dall'articolo 51. Entriamo in una parte nella quale gli articoli cominciano a diventare ben più lunghi di come siamo stati abituati a vederli fino a questo momento, salvo le dovute eccezioni. Leggiamo almeno a campione alcune cose: "Le banche inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia." Fermiamoci per il momento qui. Questo è il comma storico, quello che troviamo già dal 1993. All'inizio suscitò qualche inarcamento di sopracciglia: non è che qui affidiamo troppi poteri alla Banca d'Italia? Se leggiamo con occhio critico questo comma, ci sta dicendo sostanzialmente che la Banca d'Italia può chiedere alle banche quello che vuole, perché l'unico documento citato per nome è il bilancio.

Il bilancio delle banche non è oggetto di approfondimento in questo corso, ma penso sappiate che segue regole diverse da quelle delle società di diritto comune. Sono norme più restrittive, perché siamo in una prospettiva prudenziale: nel dubbio, se lasciare o non lasciare una voce a patrimonio, la si toglie. Il patrimonio di vigilanza è meno del patrimonio netto, per come lo si studia nelle discipline aziendalistiche. L'unico documento citato è il bilancio, una sorta di link ideale a una normativa che non è entrata a far parte del testo unico. Poi ci viene detto che la Banca d'Italia può chiedere segnalazioni periodiche, ma è lei a stabilire quali, le modalità, i termini, e qualunque altro dato o documento richiesto. Potrebbe essere la richiesta di un'informazione una tantum, così come di un'informativa continua.

Da verificare. Dopo "le modalità, i termini" la trascrizione riporta "massima delle giustificazioni"; il passo non si capisce.

Perché le perplessità dei primi commentatori? Non abbiamo dato troppi poteri alla Banca d'Italia? La risposta va trovata nella solita norma, il 5: "le autorità esercitano i poteri loro attribuiti dalla presente legislativa avendo riguardo a".

Da verificare. La trascrizione riporta "il 5" e "dalla presente legislativa avendo riguardo a"; il docente lascia la citazione a metà e non la si completa.

La Banca d'Italia può chiedere qualunque informazione alla banca, ma deve essere un'informazione richiesta funzionalmente all'obiettivo della sana e prudente gestione. Lo ritroveremo anche nella vigilanza ispettiva, la norma è sostanzialmente identica. Dico qualche volta scherzando: se come funzionario della Banca d'Italia in ispezione mi fossi invaghito di un dipendente di banca, avrei il potere di chiedere al direttore il numero di cellulare di quella persona? O c'è una motivazione istituzionale, oppure il direttore legittimamente mi direbbe che quel numero non me lo dà. Mi deve dire per quale ragione: se la vuole invitare a cena, proprio no. E se vuole parlare con questa collaboratrice della situazione rischi della nostra banca, lo possiamo fare anche qui in mia presenza, può dire il direttore.

Sempre con la finalità del 5: è questa la risposta che si deve dare in chiave interpretativa. Potreste anche avere la convinzione di dovervi difendere: questa informazione non gliela do. Quindi massima trasparenza, ma nel rispetto dell'articolo 5. Massima trasparenza perché tra i reati esiste anche il reato, ed è pesante, di ostacolo alle funzioni di vigilanza: la violazione di queste prescrizioni ha anche un correlato in termini penalistici.

La norma primaria non direbbe nient'altro, se non che in attuazione delle varie CRD sono stati aggiunti commi che si possono scorrere. La Banca d'Italia vuole sapere anche chi è il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, perché una delle CRD si occupava di queste cose. Può chiedere informazioni al personale delle banche per il tramite di queste ultime, non direttamente: si passa per la banca. E le può chiedere, dice il comma 1 quinquies, al soggetto al quale determinate funzioni della banca siano state esternalizzate. La banca ha esternalizzato la funzione antiriciclaggio e si vuole fare una verifica in materia: la Banca d'Italia non può parlare solo con la banca, può parlare con la società che opera per la banca in regime di esternalizzazione e chiederle informazioni.

1.11. In cosa si sostanzia la vigilanza informativa

Il testo unico non ci dice altro. In cosa si sostanzia questa vigilanza informativa? La risposta la troviamo nelle disposizioni di vigilanza. La Bibbia nella nostra materia è la circolare 285, ma qui ci dice poco, perché il capitolo dedicato alla vigilanza informativa è davvero un capitoletto e dà alcune informazioni di massima. Le prescrizioni di dettaglio vengono da circolari apposite, molto complicate, dannatamente tecniche, oltre che molto voluminose. Su Moodle ne ho caricate alcune, non con l'idea che le dobbiate conoscere, ma per risparmiarvi la fatica di andare a cercarle; potete trovarle anche sul sito della Banca d'Italia.

Il primo di questi strumenti è la matrice dei conti, con una difficoltà che ci trasciniamo da una decina d'anni: lo strumento della matrice dei conti non è propriamente armonizzato a livello

europeo. Ci si è chiesti come farà la BCE, quando è chiamata a fare vigilanza informativa su Intesa Sanpaolo, su UniCredit, perché c'è ancora il filtro della Banca d'Italia, la matrice dei conti è quella. La matrice serve anche a offrire all'autorità di vigilanza la possibilità di comparare lo stato di salute delle banche, quindi se usiamo parametri diversi questi rischiano di non dirci molto. L'angolo di osservazione nazionale va bene con la matrice dei conti, ma la BCE non è tenuta solo a confrontare Intesa con UniCredit: deve confrontare UniCredit con i principali competitor francesi, spagnoli, tedeschi. Come si fa? In parallelo è stato avviato un percorso di uniformizzazione progressiva delle segnalazioni di vigilanza. Ci sono technical standards che si stanno implementando soprattutto grazie all'azione dell'EBA, più che della BCE. Noi abbiamo ancora la matrice dei conti, ma viene progressivamente modificata per avvicinarla come dati, come voci di matrice, agli standard europei: formalmente ancora nazionali, convergono nella sostanza.

1.12. La matrice dei conti

La vigilanza informativa un tempo veniva chiamata anche vigilanza cartolare, cartacea: le banche dovevano inviare alla Banca d'Italia, con periodicità diversa, moduli cartacei che riassumevano la loro situazione per quanto riguarda i fondi propri, il rischio, l'organizzazione. Un po' alla volta si è passati a uno strumento informatizzato, un file. La matrice dei conti non è nient'altro che un mega file che le banche devono inviare alla Banca d'Italia con periodicità mensile, su reti protette. La Banca d'Italia ha predeterminato una serie di voci di matrice, di voci, di sottovoci: c'è la voce, non so, 48, 53.01, 0.02, 0.03. Le banche sono tenute a riempire la matrice dei conti e a inviarla mensilmente. C'è il problema di che cosa ci si mette dentro quella singola voce. Se prendete il manuale della matrice dei conti cartaceo, sono tre tomi belli grossi, ma due mi pare, ma è ancora più complicato il manuale per la compilazione della matrice dei conti: se si mettono insieme i tomi viene fuori quasi un metro lineare di libreria, cose davvero corpose.

Il fatto che sia venuto prima il professor Minto mi ha reso difficile prepararvi delle pagine di matrice da mostrarvi, magari ve le faccio vedere dopodomani. Le banche devono riempire questo file e inviarlo alla Banca d'Italia entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento. Quindi entro il 25 novembre le banche dovranno inviare la matrice dei conti riferita al 31 ottobre del 26. È vero che la matrice viene inviata tutti i mesi, ma non tutte le voci possono essere modificate tutti i mesi: ci sono voci che possono essere modificate soltanto una volta all'anno, per esempio le voci di bilancio. Hanno una importanza maggiore le matrici del 30 giugno e del 31 dicembre, un peso significativo hanno le trimestrali, le altre hanno un valore relativo, ma la Banca d'Italia fa comunque le proprie valutazioni tutti i mesi.

Per facilitare, in modo anche un po' scherzoso, la memorizzazione di queste procedure informatiche, la Banca d'Italia ricorre ad acronimi che richiamano nomi di animali: PUMA, procedura unificata di matrice aziendale. Se sentite parlare in banca, facendo il tirocinio, di PUMA, non è nient'altro che la matrice dei conti.

Uno studente chiede per cosa sta PUMA. Il docente risponde: procedura unificata di matrice

aziendale.

Ho aperto una pagina a caso della matrice dei conti, non so nemmeno che voce sia. La voce di matrice 41.063 è: complessivi rettifiche di valore, accantonamenti complessivi per rischio di credito. Queste voci sono articolate in sottovoci: 604 sono rettifiche che derivano da finanziamenti, 05 da titoli di debito e così via, e dove si vede la X è una voce che la banca deve implementare di mese in mese, mettendoci il numero che la riguarda. Questa è la traduzione cartacea della matrice dei conti.

Da verificare. La trascrizione riporta "41.063", "604" e "05" per le sottovoci, che non si possono controllare nei materiali.

Poi il manuale, un'altra circolare per la compilazione della matrice dei conti. Si legge nell'altra circolare che c'è la voce di matrice "58.265 o 16.5", operazioni con carte di debito effettuate dai clienti dall'azienda dichiarante.

Da verificare. La trascrizione riporta "58.265 o 16.5", numero di voce non leggibile con certezza.

Ma cosa ci metto dentro quella voce? Se andate a lavorare in banca e siete destinati a implementare i dati di matrice, tutta la parte contabile della banca, qui vi viene spiegato che cosa va messo dentro: la voce va segnalata dalle sole banche che hanno avuto le centrali, vanno prese in considerazione tutte le operazioni effettuate nel trimestre di riferimento, eccetera.

Da verificare. La trascrizione riporta "dalle sole banche che hanno avuto le centrali"; il passo non si capisce.

Quindi queste due circolari vanno lette in parallelo.

1.13. I crediti deteriorati

Quindi entro il 25 del mese la matrice dei conti va inviata alla Banca d'Italia. Ci sono alcune voci di matrice particolarmente rilevanti, sulle quali facciamo bene a soffermare l'attenzione anche perché le ritroveremo più avanti: sono quelle che riguardano i crediti deteriorati. Bisogna fare attenzione al linguaggio che viene utilizzato, che cambia nel corso del tempo e può anche trarre in inganno.

Andiamo sul rischio di credito, classico. Cosa succede quando la banca ha erogato un finanziamento e il cliente non lo rimborsa? Ci possono essere situazioni drammaticamente difficili per la banca e prima ancora per il cliente, un cliente che proprio non è in grado di rimborsare il finanziamento. Oppure situazioni di temporanea difficoltà. Gli esempi sono infiniti. La banca ha finanziato un'impresa artigiana. L'artigiano vive, per definizione, del suo lavoro, è sempre stato bravissimo, non ha mai avuto problemi con la banca, a un certo punto ha un improvviso problema di salute, rimane ricoverato in ospedale quattro, cinque, sei mesi. Deve smettere di

lavorare, ma come trattiamo quella situazione? La banca deve chiedersi se è una situazione irreversibile oppure una crisi reversibile. Non possiamo trattare tutte queste situazioni allo stesso modo.

Ammettiamo anche che sia una situazione irreversibile: un'impresa commerciale fallisce, come oggi si dice viene sottoposta a liquidazione coatta. La banca è chiamata a un'ulteriore valutazione. Se io sono creditrice nei confronti di quel cliente per mille, all'esito della procedura concorsuale quanto porterò a casa? Può darsi che il curatore sia bravo, ci sia capienza patrimoniale per tutti e io come banca mi porti a casa tutti i miei mille euro. Oppure magari ho la fortuna di una garanzia ipotecaria, quindi minimo minimo faccio vendere quell'immobile e me lo porto a casa; oppure ne posso prendere soltanto una parte. Le situazioni sono tante.

Da verificare. Dopo "tutti i miei mille euro" la trascrizione riporta "I neo sono circa troppo bassi, 2.000, fermiamoci lì, magari perché ho la fortuna di una garanzia ipotecaria"; il passo non si capisce.

Il vecchio linguaggio rischiava di trarre in inganno. Con riferimento a quest'ultima fattispecie, cioè a quanto ammontano le perdite, la locuzione che si usava era dubbi esiti, che di dubbio non avevano praticamente niente: erano perdite certe. Ricordo che quando ho cominciato a occuparmi di queste cose non capivo dove stesse il dubbio, se mi stai dicendo che la banca apposta in contabilità la perdita: sarebbe da dire perdita su crediti, come oggi si dice infatti in termini concreti. Bisogna stare molto attenti.

Con riguardo alla qualità del credito, cioè rischio grave o meno grave di difficoltà, le categorie che per anni sono state utilizzate in Italia sono due: le sofferenze e le partite incagliate, che tutti chiamavano incagli. Anche qui il linguaggio traeva in inganno. Cos'è più grave? È più grave una perdita o è più grave un incaglio? La prima volta che sono stato messo di fronte al tema, io personalmente ho pensato che fosse più grave l'incaglio. La sofferenza indica qualcuno che fa fatica, l'incaglio è uno che si è inchiodato, che non ce la fa e non riesce a rimborsare. E invece nel linguaggio dell'organizzazione bancaria era esattamente il contrario.

Da verificare. La trascrizione riporta "È più grave una perdita o è più grave un incaglio?" (probabilmente "sofferenza") e "Io personalmente ho pensato: risposto sono più gravi dell'incaglio"; che il docente ritenesse più grave l'incaglio si ricava dalle frasi che seguono, non dalle sue parole.

1.14. Le sofferenze

La sofferenza l'abbiamo ancora oggi, quindi qui si può usare il presente. La sofferenza indica l'incapacità del cliente di rimborsare il finanziamento. Non è necessario indicare il motivo. Si fa riferimento allo stato di insolvenza del cliente, dice la definizione che adesso non leggiamo, anche se non accertato giudizialmente questa insolvenza. Cosa significa stato di insolvenza anche se non accertato giudizialmente? La nozione di stato di insolvenza si studia a commerciale 2, perciò per voi l'avrete fatto. Dice il codice della crisi che è un inadempimento protratto, l'incapacità di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni: il verbo che viene usato è regolarmente.

Quando l'imprenditore non è in grado di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni diventa insolvente, e tendenzialmente saranno i creditori, tra i quali le banche, a chiedere l'accertamento dello stato di insolvenza e la sottoposizione a liquidazione giudiziale, quello che si andava a fallimento. Perché la norma bancaria invece dice: stato di insolvenza ancorché non dichiarato giudizialmente? Giro a voi la domanda, proviamo a ragionarci insieme. Le sofferenze sono un po' ballerine dal punto di vista numerico, perché la norma bancaria, evidentemente più restrittiva, prudenziale, dice stato di insolvenza anche non accertato giudizialmente. Abbiamo in mente possibili situazioni?

Uno studente risponde che forse "prende più brucia la procedura di recupero", senza aspettare la sentenza. Il docente risponde che, attenzione, qui siamo a livello segnaletico, di segnalazione di vigilanza: la risposta l'aveva già offerta lui, su un piatto, quando ha detto "prudenzialmente", e in qualche modo lo studente ha ragione. Ma perché dover aspettare che questo cliente sia proprio decotto?

Da verificare. La trascrizione riporta "Però forse prende più brucia la procedura di recupero. In che senso? Senza aspettare la sentenza o per le dure…"; la risposta dello studente non si ricostruisce con certezza.

Se tu banca hai la consapevolezza che quel cliente non potrà più recuperare, anche senza che ci sia stata una sentenza che ne ha dichiarato la decozione, mettilo subito a sofferenza, segnalalo subito. Perché lo dovrai trattare in modo particolare, e perché, come vedremo con la matrice dei conti, in questo modo lanci un alert su quel cliente a tutte le altre banche del sistema. La prima cifra da tenere presente è questa: le norme di vigilanza cercano di essere prudenziali, cioè preventive. Prima si segnala, meglio è.

C'è una seconda motivazione. Ho parlato di liquidazione giudiziale, ma non tutti sono passibili di liquidazione giudiziale. Se il cliente non è in grado di rimborsare il finanziamento fosse la persona che vi sta parlando, io non sono un imprenditore commerciale, quindi io non fallisco. Certo, il nuovo codice della crisi ha introdotto anche l'istituto del sovraindebitamento che riguarda i non imprenditori, ma lasciamo stare. Io, di mio, non posso fallire: non ci potrà mai essere un giudice che dichiara il mio stato di insolvenza. Dal punto di vista del rischio di credito, invece, la banca deve misurare anche queste situazioni. Quindi la sofferenza è la situazione più grave per la banca: lo stato di insolvenza del cliente anche se non accertato giudizialmente, la partita deteriorata più grave. Per quale ammontare? L'intero ammontare. Non vale dire: ho dato mille, penso di recuperare 500, per cui segnalo sofferenza. Se hai dato credito per mille, l'intero importo.

1.15. Le inadempienze probabili

Poi si diceva, e qui bisogna usare l'imperfetto, che c'erano situazioni di temporanea difficoltà. In questo caso si usava l'espressione incaglio o partita incagliata. L'Unione Europea, a monte Basilea, ha eliminato questa categoria, sostituendola idealmente con un'altra, la categoria delle inadempienze probabili. Vi leggo la definizione: esposizioni creditizie diverse dalle sofferenze,

per le quali la banca giudichi improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente, cioè in linea capitale e in linea interessi, alle sue obbligazioni creditizie. È cambiato proprio il parametro di riferimento. La banca dice: qui non penso di non poter recuperare niente, perché altrimenti sarebbe una sofferenza. Posso recuperare, ma l'unico modo che mi resta è avviare un'azione esecutiva nei confronti del mio debitore: un pignoramento, escutere una garanzia immobiliare. Solo così posso recuperare.

Siamo arrivati alle tre e mezzo, quindi per oggi ci dobbiamo fermare qui, e ci vediamo giovedì.

2 | Lezione del 12 novembre 2026: Vigilanza informativa, SREP e articolo 52 TUB

2.1. Vigilanza informativa e finanziamenti ad andamento anomalo

Vigilanza informativa: stiamo cominciando a entrare nel merito di vigilanza. La base normativa è una normativa primaria, l'articolo 51. La Banca d'Italia può chiedere ogni dato, informazione, eccetera, e per le segnalazioni di carattere periodico la parte del leone la fa la matrice dei conti, che le banche devono inviare all'autorità di vigilanza con cadenza mensile, articolata in varie voci e sottovoci. Vi do alcune voci di matrice che sono fondamentali, perché il rischio principale per una banca è il rischio di credito. Si concede credito, tutti bravi ad aumentare gli impieghi, ma poi quanti di questi soldi che ho prestato torneranno indietro?

Sui finanziamenti ad andamento anomalo le due categorie principali sono le sofferenze, che si caratterizzano per uno stato di insolvenza del cliente, ancorché non dichiarato giudizialmente, e le inadempienze probabili, unlikely to pay, cioè le posizioni che la banca ritiene improbabile poter recuperare se non attraverso procedure di carattere esecutivo. Queste hanno idealmente sostituito gli incagli, che facevano invece riferimento a una situazione di temporanea difficoltà del cliente.

La terza categoria di non performing loans è quella delle esposizioni scadute e sconfinanti deteriorate. Qui entra in gioco il fattore tempo di inadempimento. Una cosa è se un cliente rimborsa la rata di un mutuo dopo due giorni, tre giorni, una settimana. Un'altra cosa è se rimborsa con gravissimo ritardo, se quella posizione è sconfinata da più di novanta giorni. Quando il ritardo diventa consistente vuol dire che la difficoltà è maggiore. Sul significato degli aggettivi scaduto e sconfinante non entro nel merito: derivano dalle forme di finanziamento che si studiano a diritto bancario, l'affidamento, lo sconfinamento di fido, opzioni che devo dare per acquisite.

2.2. Segnalazione per l'intero ammontare

Tutte queste posizioni ad andamento anomalo vanno segnalate in matrice dei conti nel loro ammontare complessivo, non con riferimento alla previsione di recupero da parte della banca. Se la banca ha erogato un credito per 100 e ritiene di doverlo classificare come una sofferenza,

lo segnala a sofferenza per 100, senza poter dire: so che poi ci sarà la liquidazione giudiziale, ci sono delle garanzie, alla fine porto a casa 35. Quello incide su altre voci, sulle perdite su crediti, ma dal punto di vista della rischiosità della posizione, la posizione va segnalata, come dicevo, per intero.

2.3. Default e centrale dei rischi

Tutte queste classificazioni si intersecano ulteriormente, la materia è dannatamente complicata: si intersecano anche con ulteriori definizioni che in parte si sovrappongono a quelle che abbiamo detto, in modo particolare con le nozioni di default, che ci vengono dai regolamenti sovranazionali; in modo particolare, dal … invece al regolamento sui requisiti di capitale.

Da verificare. La trascrizione riporta "In modo particolare, dal … invece al regolamento sui requisiti di capitale"; la parte mancante non è ricostruibile, dubbio aperto.

Sono definizioni così complicate che di frequente le autorità di settore devono intervenire con note di chiarimento: ne è arrivata una martedì scorso, mi pare. Chi segue queste cose deve stare sul pezzo.

Esame. Il docente dice che non entrerà mai nei dettagli della nozione di default e che quindi non li chiederà.

Tenete solo conto, non entrerò mai nei dettagli, e tantomeno quindi ve li chiederò, che esiste anche la nozione di default, che non si sovrappone a quella di sofferenza o di stato di insolvenza. È molto vicina, ma non perfettamente collimante.

C'è un aspetto che non mi ricordo se vi ho segnalato, ed è bene che sia chiaro. Quando la banca segnala una posizione a sofferenza, dove la segnala? A matrice? La risposta è no. Qui si rischia di cadere in un equivoco. La singola posizione in sofferenza deve essere segnalata attraverso uno strumento diverso, autonomo, che è la centrale dei rischi, che studieremo a brevissimo. Se la banca vuole sapere come è messo un determinato cliente o, se vuole, segnalare al sistema bancario e quindi anche all'autorità di vigilanza che quella determinata posizione non è una posizione che si sta muovendo secondo canoni fisiologici, lo strumento di segnalazione è la centrale dei rischi. La voce di matrice sofferenze non è altro che la somma di tutte le sofferenze che la banca ha segnalato a centrale dei rischi: la somma della sofferenza segnalata con riguardo all'adempimento di Pietro, di Antonio e di Giovanna. Questo è un archivio con il quale si cade frequentemente: vai a vedere qual è la posizione di… ma non la trovo, e non la trovi per forza perché non è un dato di matrice. Il dato di matrice è un dato aggregato, è quello che serve per verificare la sana e prudente gestione, fa riferimento alla singola esposizione da parte della banca nei confronti del cliente. Ma sulla centrale dei rischi, come vi dicevo, ci torneremo presto.

Da verificare. La trascrizione riporta "Questo è un archivio con il quale si cade frequentemente" (forse "un equivoco nel quale si cade") e riferisce al dato di matrice anche "fa riferimento alla

singola esposizione da parte della banca nei confronti del cliente"; dal contesto la frase riguarda probabilmente la centrale dei rischi, dubbio aperto.

2.4. Circolare 285, parte terza, capitolo 7

La materia è fortemente delegificata: ci sono circolari più pesanti dei mattoni, e noi vediamo velocemente alcune cose per avere il quadro della situazione, nell'ottica della garanzia della sana e prudente gestione. Il capitolo che troviamo nella circolare 285, le disposizioni di vigilanza per le banche, è nella parte terza, capitolo 7, sezione prima: vigilanza informativa su base individuale e consolidata. La sezione qui non conta, il capitolo sì.

Da verificare. La trascrizione riporta "circolare 255", poi "285"; gli appunti LEGB2 citano la circolare 285 (per esempio "Circolare 285 (Disposizioni di vigilanza), Parte III") e si adotta questa forma. La trascrizione riporta anche "fortemente deregolificata"; gli appunti LEGB2, pagine 7 e 16, parlano di "delegificazione" e si adotta "delegificata".

Questo è il primo tassello della normativa secondaria. La premessa, che è sempre o quasi sempre molto sintetica, è utile per avere le prime informazioni e per capire quali sono gli obiettivi perseguiti. Leggiamola insieme. Le disposizioni del presente capitolo regolamentano gli obblighi informativi delle banche nei confronti della Banca d'Italia ai sensi della legislazione italiana. Queste sono attuative del TUB, poi ci sarà il CRR immediatamente a precipuo e le altre modalità segnaletiche.

Da verificare. La trascrizione riporta "poi ci sarà il CRR immediatamente a precipuo e le altre modalità segnaletiche"; il senso non è ricostruibile, dubbio aperto.

Non riguardano segnalazioni disciplinate dalla parte 3, eccetera, del CRR: c'è il riferimento normativo se volete approfondire. Le segnalazioni che vanno direttamente alla BCE seguono un percorso che si sovrappone ma che è in qualche modo autonomo rispetto a questo, dalle correlate norme tecniche della Commissione europea e dai regolamenti della Banca Centrale Europea.

2.5. A cosa serve la vigilanza informativa

A cosa serve la vigilanza informativa? L'acquisizione di elementi informativi da parte della Banca d'Italia riveste particolare rilievo nell'esercizio dell'azione di vigilanza su banche e gruppi bancari. È il primo tassello della vigilanza bancaria. Essi consentono di verificare l'osservanza delle disposizioni da parte degli intermediari: ecco la prima finalità. A monte abbiamo le norme primarie e soprattutto la vigilanza regolamentare. Attraverso le segnalazioni, la Banca d'Italia può verificare se le prescrizioni dettate con gli strumenti regolamentari siano rispettate. Attraverso la matrice dei conti si riesce a verificare il rispetto di tutti i ratios prudenziali a cui abbiamo accennato, perché i dati aggregati consentono di vedere se i coefficienti, i rischi di mercato, gli investimenti immobiliari, eccetera, sono rispettati.

Seconda finalità: valutare la situazione e seguire l'evoluzione degli aggregati finanziari ai fini di vigilanza e di politica monetaria. La banca non può e non deve essere valutata come se si scattasse una fotografia istantanea: va valutata nell'evoluzione dei suoi aggregati. Un calo della raccolta nell'ultimo mese rispetto al mese precedente può essere assolutamente fisiologico se quella banca ha un trend di crescita costante. Possono essere mille i fattori, il più delle volte esogeni, che non dipendono dallo stato di salute della banca. Quello che occorre guardare è la prospettiva, soprattutto in chiave prudenziale.

C'è poi il confronto tra i vari operatori del sistema. Una banca che avesse accresciuto la raccolta dello 0,2% nell'ultimo mese non sarebbe pienamente sana se le banche del sistema l'avessero aumentata dell'1,2%: pur in un contesto favorevole sta perdendo quote di mercato. Lì si deve accendere una lampadina rossa per la vigilanza.

C'è anche un'interrelazione con le funzioni di politica monetaria, perché la Banca d'Italia, come abbiamo studiato nella prima parte del corso, non è solo l'autorità di vigilanza ma fa parte del Sistema europeo delle banche centrali: l'evoluzione degli aggregati delle banche orienta le scelte che il Sistema europeo dovrà adottare in sede di politica monetaria, le decisioni della BCE.

2.6. Base individuale e base consolidata

Queste valutazioni riguardano le singole banche, e si parla di vigilanza su base individuale, oppure possono essere riferite al gruppo. Poi vedremo che vigilanza su base consolidata non coincide esattamente con gruppo, ma ora possiamo essere approssimativi. Se l'intermediario è inserito in un gruppo bancario, va considerato il gruppo nel suo insieme. Non avremo il tempo di vedere tutto, ci soffermeremo sui coefficienti della singola banca, ma vi anticipo che c'è sempre la corrispondente parte su base consolidata, alla quale dedicheremo magari dieci minuti, non di più. Qualunque coefficiente prendiamo, c'è quello su base individuale e quello su base consolidata: sono quasi due colonne che corrono in parallelo.

Il riferimento al raffronto con il resto del sistema era già esplicitato nella premessa: quello che vi ho detto nell'ultima slide della premessa permette di realizzare la propria attività aziendale anche in raffronto con il resto del sistema. Lì si dice anche che dalla vigilanza informativa si genera un flusso di ritorno che torna alle banche, ai soggetti vigilati, e che quindi può aiutare i soggetti vigilati a programmare meglio, a tarare meglio la propria attività d'impresa.

2.7. I principali flussi segnaletici

Questo capitolo non si occupa della matrice dei conti in quanto tale, ma di tutta la vigilanza informativa. Si riportano i principali flussi segnaletici trasmessi periodicamente dalle banche, e è indicata la circolare che approfondisce il tema. La prima voce è la matrice dei conti, evidentemente la più importante, in acronimo TUMA; siamo a una versione evoluta, TUMA 2, ma sempre di TUMA si tratta. Sono citate due circolari, la 272 e la 154. Mi pare di averle caricate su Moodle, ma altrimenti sul sito Orma Italia: vi invito a cominciare a smanettare, normativa, normativa secondaria, circolari, dove trovate anche gli aggiornamenti.

Da verificare. La trascrizione riporta “sito Orma Italia”; nei materiali non si trova un riscontro, probabilmente il sito della Banca d’Italia, dubbio aperto.

Ci possono essere altre segnalazioni prudenziali. Pensate ai tassi che la banca applica alla clientela, rilevanti anche per la verifica del rispetto delle norme in materia di usura: ricordiamoci i tassi soglia, le segnalazioni che la Banca d’Italia raccoglie ai fini della determinazione del tasso soglia, fissato trimestralmente dal Ministero dell’Economia. È solo un esempio. Ci sono segnalazioni statistiche su base consolidata, la centrale dei rischi, che è una delle voci più importanti, le segnalazioni delle perdite, che hanno una loro disciplina specifica, le posizioni default. Poi la materia degli organi sociali: una delle cose che vi segnalavo è che queste procedure hanno spesso nomi di animali, e qui c’è l’ORSO, che sta per organi sociali. Ci sono segnalazioni sui sistemi di remunerazione e, a proposito di animali, l’archivio elettronico delle partecipazioni, archivio partecipazioni enti, APE, paragrafo 8, remunerazione, … interessi, eccetera.

Da verificare. La trascrizione riporta “paragrafo 8, remunerazione, … interessi, eccetera”; la parola mancante non è ricostruibile, dubbio aperto.

Da verificare. La trascrizione riporta “per elevazione orso” e “hanno pensato a Java”; il senso non è ricostruibile e si adotta “ORSO” come detto, dubbio aperto.

Qui abbiamo dunque le indicazioni di carattere generale, anzi generalissimo, con riferimento alla vigilanza informativa.

2.8. Che uso fa la Banca d’Italia delle segnalazioni

Titolo terzo. Che uso fa la Banca d’Italia delle segnalazioni di vigilanza e, in modo particolare, della matrice dei conti? Per lungo tempo la Banca d’Italia non ha detto proprio nulla. Non sarebbe stata tenuta a farlo nel vecchio contesto, perché con la vigilanza strutturale era assolutamente protetta e non era ancora entrata in vigore la legge sulla trasparenza amministrativa, che abbiamo studiato nella prima parte del corso. Le banche non sapevano niente dei modelli di analisi. Questo è andato avanti anche per un certo numero di anni dopo l’avvento del testo unico bancario, perché la Banca d’Italia aveva un timore fondato: se la banca conosce nei dettagli i modelli di analisi, potrebbe adattare le segnalazioni per apparire migliore di quello che è. Sono le cosiddette operazioni di window dressing. Se so che la Banca d’Italia fotografa quell’aggregato il giorno 15 del mese, e ho qualcosa da nascondere, magari nei limiti consentiti, che sono tutte cose lecite per carità, sposto qualcosa da un’altra voce che invece non verrà valutata il 15, o che so avere un’aliavanza meno significativa, alla voce che verrà valutata il giorno 15, magari attingendo all’interbancario, per coprire determinate posizioni.

Da verificare. La trascrizione riporta “o che so avere un’aliavanza meno significativa”; forse “rilevanza”, dubbio aperto.

Il secondo timore, adesso ci sono dei vincoli che un tempo non c’erano, era che le banche assumessero, come in effetti avveniva molto frequentemente, personale della Banca d’Italia, cioè

portassero via il personale della Banca d'Italia. Se ho lavorato dieci anni in vigilanza, sulle segnalazioni, so come vengono valutate le banche, e una banca mi dice: ti pago il triplo di quello che ti paga la Banca d'Italia, potrei essere indotto ad andarci. I modelli di analisi venivano anche cambiati molto frequentemente, in modo da renderli il più possibile obsoleti.

Oggi dobbiamo fare i conti con l'intelligenza artificiale. Può servire alle banche per ridurre determinati controlli, ed è più facile apparire migliori di quello che si è, ma può servire anche alla vigilanza, in termini prognostici, di valutazione prospettica sulla sana e prudente gestione di quella banca.

A partire dai primi anni 2000 la Banca d'Italia ha cominciato a fornire le prime informazioni e alla fine è risultata abbastanza esplicita. La banca non saprà mai esattamente come è stata valutata, ma ha almeno alcune indicazioni sulle regole generali che la Banca d'Italia, e oggi anche la BCE, si è data per valutare la sana e prudente gestione del singolo intermediario o del gruppo, anche nel raffronto con il sistema.

2.9. Invio, plausibilità e richieste di chiarimento

Le banche devono inviare le segnalazioni di vigilanza alla Banca d'Italia attraverso una procedura informatizzata protetta, la stessa rete interbancaria utilizzata per i sistemi di pagamento. Concentriamoci sulla matrice. Le segnalazioni vanno inoltrate entro il 25 del mese successivo a quello di riferimento.

La prima cosa che fa la Banca d'Italia è una valutazione di plausibilità. Sono credibili o no? Con l'intelligenza artificiale questa primissima analisi diventa ancora più facile. Se una banca aveva segnalato il mese scorso un certo ammontare di raccolta e questo mese segnala una raccolta 25 volte tanto, il sistema si deve chiedere se chi ha inserito il dato non ha messo un paio di zeri in più. Poi ci sono le verifiche formali. Pensate per esempio alle segnalazioni del mese di luglio, che comprendono i dati di bilancio dell'anno precedente che vengono approvati, sapete, nel primo avere. La matrice di giugno è particolarmente significativa. Se nei dati di bilancio il totale dell'attivo non quadra col totale del passivo, da qualche parte c'è un errore. La Banca d'Italia dice alla banca: ti chiedo di verificare.

Da verificare. La trascrizione riporta "approvati, sapete, nel primo avere"; la parola non è ricostruibile e non è tra le cose citate nei materiali, dubbio aperto.

Oggi questo viene fatto con una procedura automatica; fino a qualche anno fa veniva inviato il cartaceo alla singola banca, su moduli in carta velina di colore turchese, che nel linguaggio dei pratici bancari venivano chiamati i puffi: in banca erano arrivati i puffi da parte della Banca d'Italia. Se sentite i puffi, vuol dire queste richieste di chiarimento. La banca verifica e risponde. A questo punto la Banca d'Italia ha dei dati che considera certi e sicuri.

Da verificare. La trascrizione riporta "i buffi"; dal contesto (carta turchese) si adotta "puffi", nei materiali non c'è riscontro.

2.10. La lettera di attestazione

La Banca d'Italia vuole evitare che il soggetto vigilato possa dire: ci sono degli errori di segnalazione, me ne lavo le mani. Quindi, se tutte le segnalazioni dalla matrice dei conti in avanti vengono ormai trasmesse con modalità telematica, c'è una comunicazione, una soltanto, che rimane cartacea: la cosiddetta lettera di attestazione. Le disposizioni di vigilanza ci dicono, questo è il facsimile, che la banca deve scrivere all'autorità di vigilanza una lettera con la quale attesta che le segnalazioni di vigilanza che questa banca trasmette a codesto Istituto, essendo i dirigenti istituzionali, si basano sui dati della contabilità, eccetera, e se ne assume la responsabilità.

Da verificare. La trascrizione riporta "essendo i dirigenti istituzionali" e, poco prima, "me le laure mani", reso "me ne lavo le mani"; il primo passaggio non è ricostruibile, dubbio aperto.

Chi firma? I principali esponenti aziendali: il presidente dell'organo amministrativo, il presidente dell'organo di controllo, il direttore generale, il dirigente preposto, il capo contabile, a seconda dell'assetto organizzativo. Se si trattasse di una banca insediata nel nostro paese ma non vigilata dalla Banca d'Italia, anche il legale rappresentante. Alcune segnalazioni devono essere trasmesse alla Banca d'Italia anche dalle banche comunitarie.

Se si deve rilevare il tasso medio praticato dalle banche in Italia ai fini dell'usura, la soglia antiusura, una banca francese insediata in Italia non ne è estranea: quindi anche per le comunitarie possono arrivare delle segnalazioni. Questa lettera va inviata ogni volta che cambia uno dei firmatari. Tipicamente ci sarà l'assemblea, quantomeno ogni triennio, cambiano gli amministratori o vengono confermati, e la lettera dovrà essere inviata alla Banca d'Italia: il nuovo presidente del collegio sindacale dovrà attestare che si assume la responsabilità delle segnalazioni che stiamo inviando e che invieremo anche in futuro.

Da verificare. La trascrizione riporta "una delle parti di Oscampicon"; la parola non è ricostruibile e non si trova nei materiali, quindi è omessa, dubbio aperto.

2.11. Il processo di controllo prudenziale

Inizia a questo punto il processo di analisi. Qui troviamo altri capitoli delle disposizioni di vigilanza, in una parte completamente diversa dalla circolare 285. Prima eravamo nella parte terza, che contiene le disposizioni che la Banca d'Italia può adottare in autonomia a livello nazionale. La parte prima è la parte attuativa dell'unione bancaria: qui ci muoviamo in un contesto armonizzato e si parla di processo di controllo prudenziale. La Banca d'Italia utilizza le informazioni raccolte, in modo particolare i dati di matrice, per un modello di analisi. Con un linguaggio tecnico si parla di controlli fondamentali.

Ogni quanto vengono fatti? Se la segnalazione è mensile, una verifica viene fatta tutti i mesi, oggi con sistemi automatizzati, mentre fino a quindici, vent'anni fa il lavoro dell'analista era molto più di testa e non di macchina. Vedremo che il lavoro dell'analista resta fondamentale. È

ovvio però, come avevo detto, che se ci sono alcune segnalazioni di matrice che sono più rilevanti alcuni mesi, altre meno, il controllo infratrimestrale ha una rilevanza abbastanza modesta, quello trimestrale di più, quello semestrale ancora di più, e una volta all'anno viene fatta un'analisi molto approfondita, che porta via diverse settimane anche per una banca di piccole dimensioni. Viene preparata una relazione che segue uno schema prefissato e che un tempo veniva chiamata relazione guidata: l'analista era guidato nella compilazione, nella predisposizione di questa relazione, che diventava un po' la base per tutte le decisioni di vigilanza nell'anno veniente.

I parametri di valutazione sono oggi parzialmente noti e li troviamo in minima parte nella circolare 285, ma esiste anche, e anche questa è stata caricata su Moodle, una guida per l'attività di vigilanza. Trovate anche un sacco di omissis, perché la Banca d'Italia non pubblica tutto. Non troverete le formule, gli algoritmi che vengono utilizzati per valutare la banca. Avete la descrizione del processo, che è comunque molto meglio di prima.

2.12. Banche non tutte uguali e aree di rischio

La Banca d'Italia dice che le banche non possono essere considerate tutte uguali. Come dice l'articolo 3 della Costituzione, il principio di uguaglianza significa trattare in modo uguale situazioni uguali e in modo diverso situazioni diverse. Non possiamo comparare una banca di grandi dimensioni con una piccola banca di credito cooperativo: una BCC dovrà essere valutata con riferimento alle altre BCC. Un secondo parametro è il territorio di riferimento, soprattutto per le banche di carattere locale. Tradizionalmente, salvo situazioni contingenti macroeconomiche, le percentuali di sofferenze nelle banche concentrate come presenza nel nord del nostro paese sono significativamente più basse rispetto a quelle delle banche meridionali. Sarebbe ecco confrontare la BCC veneta con la BCC calabrese: il contesto nel quale operano queste due banche è profondamente diverso.

Da verificare. La trascrizione riporta "Sarebbe ecco confrontare la BCC veneta con la BCC calabrese"; manca una parola, forse "sbagliato", dubbio aperto.

Nella guida vengono identificate alcune aree di rischio: il rischio strategico, il rischio di credito, il rischio di mercato, il rischio di liquidità. Ne parleremo, seppure in modo sintetico, i tassi di interesse, il rischio operativo.

Da verificare. La trascrizione riporta "non è necessario descrivere attivo come dei forsennati, i tassi di interesse"; il passaggio è incomprensibile, dubbio aperto.

Queste sono come dei silos informativi utilizzati per l'analisi. Ci sono poi tre profili considerati trasversali. L'adeguatezza patrimoniale: se la banca ha una buona dotazione patrimoniale, questo aiuta sia per il contenimento del rischio di credito, sia di mercato, sia operativo. La redditività: se la banca genera reddito, è in grado di far fronte a difficoltà future e di fare investimenti che altrimenti non potrebbe fare. Il terzo fattore, dove l'elemento quantitativo sfocia in quello qualitativo, è il sistema di governance. Nei vecchi modelli figli di Basilea, però anticipato, non parlo di Basilea 2 sostanzialmente, i profili di governance e organizzazione non

erano praticamente considerati: c'era un capitoletto di tre pagine nelle vecchie istruzioni di vigilanza. Oggi è diventato un fattore tra i più importanti e nei modelli di analisi se ne tiene conto. Si danno sia valutazioni quantitative che valutazioni qualitative.

Da verificare. La trascrizione riporta "Nei vecchi modelli figli di Basilea, però anticipato, non parlo di Basilea 2 sostanzialmente"; non è chiaro a quale fase di Basilea si riferisca, dubbio aperto.

2.13. Il punteggio

Il modello identifica queste aree di rischio e questi profili trasversali e per ciascuno dà un punteggio. Originariamente era su base 5, poi l'hanno portata su base 6, e attualmente, secondo me sbagliando, ma non sono io a decidere, l'hanno ridotta a 4. È un po' il sistema di voto all'americana: tanto più il numero è basso, tanto più la banca è sana. Un 1 sotto il profilo della rischiosità vuol dire che la banca sta andando molto bene e meglio delle altre banche con cui viene confrontata. 2 è la banca sana, 3 è la banca che presenta un profilo di anomalia, con profili di attenzione. Il 4 indica una situazione fortemente problematica.

Il sistema fa la media aritmetica di questi punteggi e ne risulta il punteggio finale. Una banca con due si muove secondo parametri di sana e prudente gestione pur senza brillare: è il 24 all'esame, un voto dignitoso, collocato a metà.

L'apporto dell'analista è però fondamentale, perché l'analista della Banca d'Italia, oggi della BCE, ha la possibilità di modificare come crede il punteggio, con una grande responsabilità. Potrebbe dire: quella banca risulta avere due, secondo me ci sono problemi seri, il sistema è stato troppo generoso, mettiamo tre. Come quando si fanno gli esami: l'assistente dà un voto, poi ci va il professore e abbassa il voto.

Questo potrebbe accadere. Così come l'analista potrebbe dire: il modello è troppo severo, quella è una banca nata da poco, ha le difficoltà iniziali, ma vedo che gli elementi di crescita sono significativi, dovendo dare una valutazione prospettica invece di tre do due. Lo potrebbe fare, assumendosi una grande responsabilità. Quasi mai nella prassi va a modificare il punteggio complessivo. In genere modifica singoli punteggi, quanto basta: siccome c'è la media aritmetica, quando siamo al 3,48 e vediamo in termini prudenziali di portare a un 3,51, che viene arrotondato a 4, si agisce sulle singole voci. Ma è una responsabilità dell'analista, o di gruppi di analisti se parliamo di banche significative, e a capo c'è sempre una persona che mette materialmente la sua firma sotto quella decisione.

2.14. Che cosa segue alla valutazione

Come vedremo, questa valutazione è fondamentale perché orienta tutta la successiva attività di vigilanza. Se una banca ha un 1 non c'è niente da fare, ma se si porta a casa un 3 concentrato sul rischio di credito, la vigilanza farà partire in parallelo una qualche iniziativa che orienti la banca a ridurlo. Potrà adottare un restringimento dei coefficienti prudenziali, potrà dire: voglio saperne

di più, con un rafforzamento della vigilanza informativa. Su quella posizione particolarmente grossa non mi basta quello che segnali in centrale dei rischi, ti chiedo un'informazione più puntuale, tutti i mesi, o magari ogni dieci giorni. Poi vedremo quali interventi conseguono alle valutazioni, ma questo grosso modo è ciò che accade.

2.15. ICAAP, ILAAP e SREP

Il CRR ha articolato i controlli prudenziali su più livelli, oggi illustrati nel titolo terzo, capitolo 1, processo di controllo prudenziale. È uno dei capitoli più grossi, per cui ci fermiamo poco più della premessa. La premessa ci dice che questo processo si articola in due fasi integrate tra di loro. La prima è rappresentata dai processi interni di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale, in acronimo ICAAP, e dell'adeguatezza del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità, ILAAP. Questa prima parte fa capo alle banche, le quali effettuano un'autonoma valutazione attuale e prospettica dell'adeguatezza patrimoniale e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità in relazione ai rischi assunti e alle strategie aziendali. Leggere le premesse è un po' come leggere un Bignami: ogni aggettivo è un capitolo intero da sviluppare.

La vigilanza prudenziale ha assegnato margini di autonomia alle banche, che si danno dei modelli di analisi. Ci sono modelli di valutazione standard, che vengono dalla Banca d'Italia e oggi dalla BCE, procedure armonizzate che tutte le banche possono seguire. Se la banca ha dimensioni ragguardevoli e dimostra di avere competenze interne adeguate, può anche darsi dei propri modelli di analisi, che presenta per una previa validazione alla propria autorità di vigilanza. Se l'autorità dice va bene, la singola banca dovrà poi rispettare quei modelli di ICAAP e di ILAAP.

Da verificare. La trascrizione riporta "Se si tratta di banche di grandi dimensioni, anzi tutte le banche devono seguire questi modelli"; il passaggio è ambiguo, dubbio aperto.

2.16. Intelligenza artificiale, RegTech e SupTech

Notate l'inserimento del riferimento ai temi del governo societario, che sono difficilmente misurabili. A questo ci siamo arrivati soltanto negli ultimissimi anni, quasi mesi, con l'impiego dell'intelligenza artificiale in materia di vigilanza. Si parla sempre più di RegTech e di SupTech. Reg sta per regulation, la vigilanza regolamentare. SupTech è la supervision applicata al mondo della vigilanza, cioè come la Banca d'Italia utilizza l'intelligenza artificiale nei propri modelli di analisi. Oggi ci sono capacità predittive impensabili alcuni anni fa.

Sono sempre gli americani a fare da apripista, e non partendo dalle banche, ma dalle società quotate. Hanno preso i verbali delle assemblee e degli organi amministrativi dei soggetti da monitorare e li hanno fatti leggere all'intelligenza artificiale, nel presupposto che il verbale dicesse davvero tutto, mentre qualche volta si dice, sbagliando: questo per carità non mettiamolo a verbale. Dando per presupposto che il verbale fotografi la discussione, oggi l'intelligenza artificiale è in grado di predire, perché la vigilanza prudenziale ha una funzione predittiva, quale potrebbe essere la performance in termini di redditività, il pagamento di dividendi, partendo dalle discus-

sioni in assemblea, nel consiglio di amministrazione, nell'organo di controllo, incrociando questi dati con i dati di bilancio. Questo è possibile sia da parte della banca, sia da parte dell'autorità di vigilanza. Ecco perché c'è l'IDA. L'IDA sarebbe stato assolutamente inimmaginabile soltanto dieci anni fa. La linea di frontiera.

Da verificare. La trascrizione riporta "Ecco perché c'è l'IDA"; la sigla non è ricostruibile (forse "l'IA"), dubbio aperto.

2.17. La seconda fase: lo SREP

Questa prima fase è affidata alle banche. La seconda consiste nel processo di revisione e di valutazione prudenziale, supervisory review and evaluation process, lo SREP. È la parte di vigilanza, quella che un tempo in Italia faceva la Banca d'Italia attraverso la relazione guidata e che oggi viene sostituita dallo SREP. Ci viene detto che è di competenza dell'autorità di vigilanza, che si avvale anche delle valutazioni che la banca ha compiuto in autonomia. Il riesame dell'ICAAP e dell'ILAAP si basa sul confronto tra la vigilanza e le banche. Questo ecco lo scodello, adesso tra la vigilanza e l'autorità di vigilanza. C'è comunque un confronto e questo consente alla BCE e alla Banca d'Italia di acquisire una conoscenza più approfondita dei processi interni di valutazione e delle ipotesi metodologiche sottostanti, e consente alle banche di illustrare le motivazioni a sostegno delle proprie valutazioni.

Da verificare. La trascrizione riporta "Questo ecco lo scodello, adesso tra la vigilanza e l'autorità di vigilanza"; il passaggio non è ricostruibile, dubbio aperto.

La responsabilità di tali processi è rimessa agli organi societari, i quali ne definiscono in piena autonomia il disegno e l'organizzazione, curano l'attuazione e promuovono l'aggiornamento dell'ICAAP e dell'ILAAP. In fondo è una manifestazione dell'autonomia imprenditoriale di cui tanto abbiamo parlato: che tu segua il modello standard o quello che ti sei autoprodotta, ti assumi la responsabilità di quello che dichiari, devi imparare ad autovalutarti e io ti valuto sui risultati. Non è richiesta una capacità predittiva soltanto alla vigilanza, come era fino a vent'anni fa. Oggi è richiesta una capacità predittiva anche al singolo intermediario. È una delle frontiere dell'attività bancaria: le banche stanno investendo molto, anche in risorse umane, sul fronte delle segnalazioni di vigilanza.

2.18. Sbocchi professionali, una deviazione

Dove vado a lavorare, con economia e finanza? Uno pensa banche, finanziarie, assicurazioni, consulente finanziario. Non pensa che ci sono le società di software che cercano moltissimo figure professionali che conoscano queste cose. Una di queste società è emanazione di uno dei due gruppi bancari cooperativi che vi ho presentato l'altra settimana e ha sede in Veneto. Chiede in continuazione statistici, e il responsabile del personale mi interroga tutti i giorni: com'è il vostro studente, merita, non merita? Dicono: se possiamo, quando dobbiamo assumere, veniamo

da voi a Ca' Foscari, perché siete gli unici che laureate persone che già sanno qualcosa di rischio di mercato, mentre gli altri non sanno manco cos'è.

Però mettete in conto, ieri il professor … diceva, la parte di governance, eccetera, è strategica, altri … è diventato strategico. Non ci sono le solite cose da fare, ci sono quelle, ma c'è molto molto di più.

Da verificare. La trascrizione riporta "ieri il professor … diceva la parte di governance, eccetera, ed è strategica, altri … è diventato strategico"; il nome del professore e la parola mancante non sono ricostruibili, dubbio aperto.

Quando scegliete gli esami, la libera scelta, i grappoli, tenete conto anche degli interessi che potete avere. Abbiamo molto discusso con economia e finanza: è meglio dare dei grappoli per tipologia di intermediario, banca, finanziaria, assicurazioni, oppure per area scientifica, quantitativa, giuridica, aziendale, o per profilo professionale. Il profilo professionale sarebbe il più innovativo, ma è per forza trasversale e non ci siamo ancora riusciti, perché dovremmo indicare nel grappolo più materie dei crediti disponibili. Ci sono ottimi spazi professionali: vanno a ruba le persone che sanno davvero occuparsi di queste cose.

2.19. Il resoconto annuale delle banche

C'è un confronto costante tra le autorità di vigilanza e le banche. Con cadenza annuale, dicono le disposizioni, cioè almeno una volta all'anno, vigilante e vigilato si trovano: le banche illustrano alla BCE e alla Banca d'Italia le caratteristiche fondamentali dei processi, l'esposizione ai rischi, la determinazione del capitale e il sistema di governo e gestione del rischio di liquidità ritenuti adeguati, attraverso un resoconto strutturato. Notate l'aggettivo: strutturato, non un foglietto in cui mi racconti quattro cose, c'è un percorso specifico. Contiene anche un'autovalutazione che individua le aree di miglioramento, le eventuali carenze del processo e le azioni correttive che si ritiene di porre in essere.

Questa è ormai una prassi costante non solo in banca ma ovunque. Visto che abbiamo parlato di università, anche il corso di laurea lo deve fare tutti gli anni. Ci arrivano i report e noi siamo chiamati a fare il nostro ICAAP, che non si chiama evidentemente ICAAP: nel caso dell'università è la scheda di monitoraggio annuale, la SMA, e dobbiamo motivare perché la performance è peggiorata o migliorata, quali sono le aree di miglioramento, cosa possiamo fare. Per economia e finanza, per esempio, ci sta penalizzando il fatto che ci sia una percentuale crescente di iscritti lavoratori che rallentano il percorso verso la fine, perché nel frattempo hanno trovato lavoro. Voi potete dire: che bello, troviamo lavoro facilmente. Ma dal punto di vista dell'università è un problema, perché la qualità della tesi scade. È difficile indicare soluzioni correttive.

Si viene valutati anche sulla media che risulta agli esami. Se risulta una percentuale di respinti che si scosta dalla media, o troppi trenta rispetto a quello che danno i colleghi, dobbiamo motivare qualche cosa. Poi ovviamente anche verso il basso, che è più problematico, perché siccome sono dati medi il rischio è che poi al punto finale non fotografi più la situazione, il grado

di preparazione effettiva dello studente. Lo studente è contento se il professore gli può fare una domanda in più, se 27 diventa un 28. Però alla fine, quando arriviamo alla discussione della tesi, è tendenzialmente raro trovare voti di laurea sotto il 100, e sotto il 90 sono rarissimi. Il mondo del lavoro fa fatica a capire chi merita e chi non merita, cosa che non accadeva vent'anni fa, quando le inserzioni sul Corriere della Sera cercavano laureati in economia e commercio con voto minimo 105, e per Ca' Foscari 100: avevamo la fama di essere particolarmente severi. Questo purtroppo l'abbiamo perso. Penso che sia un errore, forse dico qualcosa di impopolare. Uno dei motivi per cui abbiamo accordi con la Banca d'Italia, la BCE, eccetera, è che c'è ancora una reputazione di livello superiore costruita nel corso del tempo.

Da verificare. La trascrizione riporta "dal mese scorso, professore … che avete conosciuto, deve scrivere la cover sul mio dividere"; il passaggio non è ricostruibile e viene omesso, dubbio aperto.

2.20. Proporzionalità e disposizioni comuni

Siamo andati lontano dal nostro percorso, dall'ICAAP e dall'ILAAP alla SMA. Un'altra cosa che viene detta sotto, in una premessa particolarmente lunga, è che bisogna tener conto dei criteri di proporzionalità. Vi ricordate che ve l'avevo segnalato: è una delle cifre della nuova attività di vigilanza.

Andiamo a vedere alcune cose molto rapidamente. Destinatari della disciplina, eccetera. Ci sono alcune disposizioni comuni ai vari processi di valutazione. Si parte con l'ICAAP: pillar, cosa è? I tre passaggi. Quello che volevo farvi notare: test di vigilanza su valori anomali, sono gli elenchi dei fuffi di cui vi ho parlato, classi, test, eccetera. Le banche definiscono in piena autonomia i processi di gestione e di controllo del rischio di liquidità.

Da verificare. La trascrizione riporta "sono gli elenchi dei fuffi di cui vi ho parlato" e "ICAP"; "fuffi" non è ricostruibile, ma "di cui vi ho parlato" rimanda forse ai "buffi" delle richieste di chiarimento, dubbio aperto; "ICAP" è reso "ICAAP" come detto dal docente poco prima.

2.21. Il percorso di analisi e l'ispezione

L'introduzione dice che i sistemi di analisi aziendale disegnano un percorso di indagine strutturato all'interno del quale vengono utilizzati in modo integrato controlli a distanza, anche la singola banca fa controlli di vigilanza informativa, e controlli ispettivi, perché non c'è soltanto l'ispezione di vigilanza, ci sono anche gli ispettori interni, lo vedremo più avanti. Secondo logica, volta ad adottare lo strumento più appropriato rispetto alle finalità perseguite. Poi c'è il confronto tra le banche, gli interventi correttivi, gli schemi di resoconto, eccetera. Adesso non entriamo più in dettaglio, ma il percorso di analisi è questo: le due componenti interne, ICAAP e ILAAP, e la valutazione da parte dell'autorità di vigilanza, lo SREP, che diventa la base per tutte le decisioni di vigilanza che saranno adottate nel prosieguo.

Una banca che sembrava andare bene, alla fine di questo percorso si presenta come problematica. Cosa si potrebbe fare? Attenzione: vigilanza informativa, vigilanza regolamentare e

vigilanza ispettiva non sono autonome l'una dall'altra. La Banca d'Italia o la BCE potrebbero dire: questa banca ci preoccupa, avremmo pensato di ispezionarla nel 2029, anticipiamo subito un'ispezione. E allora c'è, per così dire, un unisono tra la vigilanza informativa e quella ispettiva. Poi, o a seguito dell'ispezione oppure direttamente a seguito dello SREP, la Banca d'Italia potrebbe dire alla BCE: ci sono dei problemi su quel profilo specifico, il rischio di credito, e dà un giro di vite alla singola banca su alcuni ratios prudenziali. Per tutte le altre banche, quel coefficiente dell'8% potrà essere almeno del 12%.

Da verificare. La trascrizione riporta "Per tutte le altre banche, quel coefficiente dell'8% potrà essere almeno del 12%"; dal seguito ("se si dice almeno l'8%, potrebbe essere portato al 12") il 12% riguarda la singola banca, dubbio aperto.

Siccome va garantita parità concorrenziale tra le banche, questi provvedimenti devono essere motivati, e la vigilanza può solo adottare misure più restrittive per le banche, mai misure più blande rispetto allo standard normale. Quel coefficiente potrebbe essere portato dall'8 al 12, ma mai l'autorità potrebbe dire: sei particolarmente brava come banca, hai un punteggio di 1, hai un bonus e puoi avere un coefficiente del 5%. Non è assolutamente possibile. Qualche dubbio, qualche curiosità?

2.22. Articolo 52: comunicazioni del collegio sindacale

Facciamo un passo in avanti. La vigilanza informativa, articolo 51; la vigilanza regolamentare, articolo 53. In mezzo sta una norma un po' cervellotica: articolo 52, comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti.

Da verificare. La trascrizione riporta "Da strada sta una norma che è idealmente un po' una norma cervellera"; si ricostruisce "in mezzo" e "cervellotica" dal contesto, dubbio aperto sulle due parole. L'articolo 52 è confermato dal TUB, pagina 101.

Tra le fonti informative di cui le autorità di vigilanza possono disporre, un posto non trascurabile lo ricopre l'organo di controllo interno della banca: il collegio sindacale nel modello tradizionale e i corrispondenti nel modello dualistico. Con la riforma portata dalla legge capitali non si parla più di tradizionale, dualistico, monistico, sono discipline autonome; dovremo abituarci a un nuovo linguaggio. Noi sinteticamente continuiamo a dire dualistico e monistico, per capirci.

Ci sono prescrizioni specifiche che riguardano il collegio sindacale, l'organo di controllo interno, che è chiamato a collaborare con l'autorità di vigilanza segnalando tempestivamente profili di anomalia che siano in grado di incidere negativamente sulla sana e prudente gestione. Il testo attuale è molto diverso da quello iniziale. Vi leggo il testo originario dell'articolo 52, primo comma, e cercate di confrontarlo con quello che dice il primo comma di oggi. I verbali delle riunioni e degli accertamenti del collegio sindacale concernenti irregolarità nella gestione delle banche, ovvero violazioni delle norme che disciplinano l'attività, sono trasmessi in copia alla Banca d'Italia.

Quando il collegio sindacale rileva un'anomalia, da intendersi come irregolarità comportamentale o come violazione di norme, il verbale dal quale risulta che si è accorto di queste cose deve essere trasmesso in copia alla Banca d'Italia. Il collegio sindacale diventerebbe, in questa prospettiva, una sorta di longa manus della vigilanza: voi che siete dentro, che fate controlli come noi, siete l'organo interno di controllo, e se vi accorgete tempestivamente di qualche anomalia ce lo dovete dire. La trasmissione del verbale deve avvenire entro dieci giorni dalla data dell'atto, a cura del presidente del collegio sindacale. Questo diceva il vecchio testo.

2.23. Perché la norma è stata cambiata

La norma è stata cambiata perché ha presentato moltissimi problemi dal punto di vista pratico. Si parla di verbali, e se c'è un verbale siamo di fronte a una vera e propria riunione del collegio sindacale. Ma anche il singolo sindaco può svolgere degli approfondimenti e non avrebbe potuto trasmettere direttamente il dato alla Banca d'Italia: avrebbe dovuto dire al presidente, mi sono accorto di una cosa che non va, convochiamoci il prima possibile, facciamo un verbale e mandiamo tutto in Banca d'Italia.

Chi doveva trasmettere il verbale? Il presidente. Il caso si è posto anche in concreto: e se l'anomalia fosse consistita in un comportamento scorretto da parte del presidente del collegio sindacale? Il presidente partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione. In quella riunione il consiglio ha deciso se dare credito a una determinata impresa. Peccato che il presidente abbia omesso di dire al consiglio di amministrazione, in quella sede, che doveva assentarsi, non poteva dire niente, non poteva esprimere un parere, perché quell'impresa era una sua cliente, visto che era un dottore commercialista. Il sindaco presenta alla banca per un finanziamento un'impresa che è sua cliente. C'è un potenziale conflitto di interessi. Il collega se ne accorge e dice: convoca tu il collegio. Ma il presidente, se non è un masochista, dirà: col fischio che convoco il collegio sindacale. Farò di tutto per resistere o quantomeno per ritardare. Si sono create situazioni di impasse.

Terzo fattore problematico. La vecchia norma diceva che il verbale deve essere trasmesso entro dieci giorni. Se il collegio sindacale voleva dar tempo per cercare di rimediare, bastava ritardare il più possibile la convocazione della riunione, perché da lì sarebbero trascorsi poi dieci giorni.

C'era un altro problema, che si è posto alla pratica. La disciplina antiriciclaggio contiene una norma analoga: quando l'organo di controllo interno di una banca rileva anomalie in materia di antiriciclaggio, deve segnalarlo alle autorità di settore senza indugio, non entro dieci giorni. Il problema si pone sempre ex post, perché poi si sanzionano i comportamenti omissivi. Se un collegio sindacale avesse rilevato una grave anomalia in materia di antiriciclaggio, avrebbe dovuto segnalare senza indugio o avrebbe avuto dieci giorni di tempo?

Giro a voi la domanda. Faccio un caso: sistematicamente si vede che la banca ha consegnato alla clientela moduli di assegno privi della clausola di non trasferibilità anche quando il cliente non glielo chiedeva. Ipotesi di violazione dell'articolo 49. Il collegio sindacale segnala alla Banca d'Italia, ma segnala dopo due mesi e mezzo. Che succede? Due mesi e mezzo è tanto. Siccome la norma antiriciclaggio dice senza indugio, segnala dodici giorni invece che dieci giorni:

voi che dite? Sono dieci, sono meno? In pratica tutto si riduce a questa domanda: siccome la segnalazione è in materia antiriciclaggio, prevale la disciplina antiriciclaggio, che dice di segnalare senza indugio, cioè anche subito se puoi, o si possono aspettare dieci giorni? Oppure prevale l'articolo 52, che dice: ma io ho dodici giorni, cosa vuoi da me? Beh, se prima lo fai meglio è. Qui stiamo cercando di valutare un comportamento, e la risposta poi orienta l'orientamento.

Da verificare. La trascrizione riporta "ma io c'ho dodici giorni, cosa vuoi da me? E sono dite… tanto al chilo"; il docente ha appena detto che il vecchio 52 dava dieci giorni, e "E sono dite… tanto al chilo" non è ricostruibile, dubbio aperto.

Da verificare. La trascrizione riporta "36" all'inizio e "segnala dopo due mesi e mezzo … dodici giorni invece che dieci"; il numero iniziale non è ricostruibile; la trascrizione riporta anche "Quello che il sindacale prende sonno, segnala sia la Banca d'Italia", reso senza "se ne accorge", e "sette indugio", reso "senza indugio"; dubbio aperto. Non è chiaro di quale testo sia l'articolo 49 e resta come detto.

2.24. Che cosa si deve segnalare

Però attenzione: la segnalazione comunque presuppone che venga alterata la sana e prudente gestione. Questo mi porta a chiarire la domanda numero uno di tutti i sindaci di banca: che cosa devo segnalare alla Banca d'Italia? Evidentemente la norma dice: segnalami anche la più piccola delle fesserie che rilevi durante i tuoi controlli.

Da verificare. La trascrizione riporta "Evidentemente la norma dice: segnalami anche la più piccola delle fesserie", senza negazione; il seguito ("Mi devi segnalare violazioni, irregolarità che a tuo avviso siano di significatività tale") fa pensare a "non dice", dubbio aperto.

Mi devi segnalare violazioni e irregolarità che a tuo avviso siano di significatività tale da mettere a rischio la sana e prudente gestione della banca. Un fatto rilevante. Di errori se ne trovano in continuazione: l'errore appartiene all'uomo, quindi è ovvio che la banca sbaglia. Non è che il piccolo errore debba essere segnalato alla Banca d'Italia. Sono le autorità che decidono cosa segnalare o no. Ovvio, nel dubbio segnala, domani ti dicono che sei stato troppo prudente.

2.25. Il canone di specialità

Tornando alla violazione antiriciclaggio: dieci giorni o senza indugio? Sono state sospese entrambe, quindi qualunque cosa diciate non è una fesseria. Nessuno ha idea.

Da verificare. La trascrizione riporta "Poi è andata a lavorare in banca, sente alle dirette dipendenze della direzione generale: Dottore, mi chiarisca questo punto. Che indugio? Proprio un'altra voce. Sono state sospese entrambe"; sembrano risposte di studenti, non ricostruibili, e "sospese" forse sta per "espresse", dubbio aperto.

Il canone interpretativo che si deve adottare appartiene alle preleggi: la legge speciale deroga alla legge generale, prevale sulla legge generale. Quando abbiamo una prescrizione specifica, prevale sulla più generalista. Questa è la prima risposta che vi sareste aspettati, ed è bene che sia ricordata.

Il problema è che non è così facile stabilire quale sia la legge speciale. Se ragioniamo in termini di materia, il suo ragionamento non fa una grinza: nel 52 TUB abbiamo una norma che riguarda tutte le possibili violazioni e irregolarità da parte di una banca, mentre nel decreto antiriciclaggio, ironia della sorte con lo stesso numero di articolo, 52, abbiamo un'indicazione specifica per l'antiriciclaggio, e prevale quella: per favore, senza indugio, materia antiriciclaggio devi fare presto. Questa è la risposta che ha dato lui. Però vi invito a riflettere: siamo sicuri che sia questo l'unico possibile criterio di specialità? La disciplina antiriciclaggio non riguarda solo le banche, ma gli intermediari finanziari, poste, orafi, case da gioco, aste, tutto quello che volete: una categoria molto ampia. Se ragioniamo di specialità dal punto di vista soggettivo, uno potrebbe dire: il TUB è più specifico per le banche, mentre l'altra disciplina riguarda una pletora di soggetti molto eterogenei. Da quel punto di vista è speciale il TUB e hai dieci giorni di tempo; per tutti gli altri senza indugio, per le banche dieci giorni.

2.26. Il testo attuale dell'articolo 52

Mettete insieme i limiti che vi ho detto: l'irregolarità che riguarda il presidente, il fatto che ci dovesse essere un vero e proprio verbale, e il dubbio sulle materie antiriciclaggio. Sono i motivi che hanno indotto al testo attuale. Che cosa c'è scritto oggi? Il collegio sindacale informa senza indugio, non più entro dieci giorni. Quel dubbio non ha più ragione di porsi, per fortuna: hanno copiato dalla legge antiriciclaggio. Informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, quello che sanno per le verifiche, non perché lo sanno per motivi esterni, che possano costituire una irregolarità nella gestione delle banche o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

Se avete notato, si dice il collegio sindacale, non più il presidente. La norma è volutamente di più ampia portata. Un altro termine sparito, volutamente, è verbali: il collegio sindacale informa. Possiamo interpretarla così: qualora il presidente del collegio sindacale non convocasse la riunione, presta delle piene prerogative, anzi direi che diventa un dovere per gli altri sindaci informarne in autonomia la Banca d'Italia: guarda, il nostro presidente non te l'ha voluto dire, ti scriviamo noi due, oppure ti scrivo io da solo, ti segnalo questa anomalia e io ritengo di aver rilevato.

Da verificare. La trascrizione riporta "presta delle piene prerogative, anzi direi che diventa un dovere"; forse "restano piene le prerogative", dubbio aperto.

Sotto si aggiunge, con una modifica che viene dalla riforma del diritto societario, che la stessa regola vale se si adottano modelli alternativi di amministrazione e controllo: lo statuto della banca, indipendentemente dal sistema adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri.

2.27. Il revisore legale dei conti

Un potere analogo grava sul soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Comunica senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o fatti rilevati nello svolgimento dell'incarico, ovviamente più circoscritto, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria, ovvero pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. La norma protegge un po' di più il revisore, perché la soglia di rilevanza è più alta: non si dice irregolarità, violazioni, eccetera, ma si parla di gravi violazioni, violazioni che sono in grado di incidere in modo pesante secondo i parametri che vi vengono indicati. Il revisore è più esterno rispetto a un collegio sindacale o a un organo di controllo interno di una banca: l'atteggiamento richiesto, l'attenzione richiesta, è a un livello minore.

La CRD 5 ha previsto anche la possibilità che la Banca d'Italia rimuova dall'incarico il soggetto incaricato della revisione legale dei conti qualora abbia violato le prescrizioni del secondo comma: mi dovevi segnalare quello, non me l'hai segnalato, faccio revocare l'incarico. La Banca d'Italia trasmette alla BCE le informazioni ricevute nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico.

Da verificare. La trascrizione riporta "L'ACRD, mi pare che sia stata dal 5" e "alla BCL"; si adotta "CRD 5", come detto dal docente, e "BCE". Il testo dell'articolo 52, commi 1, 2 e 3-bis, nel TUB (pagine 101 e 102) conferma il contenuto descritto.

Ci fermiamo qui. Avete notato che non si passa subito al 53, perché la CRD 5 ha aggiunto ulteriori articoli intermedi prima di arrivare alla vigilanza regolamentare. Ma di questo parleremo domani.